

일련번호	1	감사자	관리4급 ○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	추징, 환불	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	서울동부지사	처분요구일자	2018.8.14.	회신기일	2018.10.13.

시 정 요 구

제 목 분양보증 해지 및 보증료 환불·추징 처리 지연

관 련 부 서 서울동부지사

내 용

1. 업무개요

서울동부지사는 사업주체가 부도·파산 등의 사유로 분양계약을 이행할 수 없는 경우 당해주택의 분양의 이행 또는 납부한 계약금 및 중도금의 환급을 책임지는 주택분양보증의 심사, 발급, 해지 및 보증료 정산 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

「보증규정시행세칙」 제55조에 따르면 주택분양보증의 보증기간은 당해 주택사업의 입주자모집공고 승인일(복리시설의 경우 신고일을 말한다)로부터 건물소유권보존등기일(사용검사 또는 당해 사업장의 공동주택 전부에 대한 동별사용검사를 포함한다)까지로 한다고 되어 있다.

또한 동 시행세칙 제64조 제1항 제1호에 따르면 당해 주택에 대한 사용검사(당해 사업장의 공동주택 전부에 대한 동별사용검사를 포함한다) 및 건물소유권보존등기가 완료되었음을 확인한 경우에는 보증을 해지하도록 되어 있으며, 제35조 제1항 제1호에 따르면 보증료는 보증금액에 대하여 보증료율과 보증기간의 총일수를 기준으로 산정하

되, 보증서 발급일로부터 입주자모집공고안에 기재된 입주예정월의 다음달 말일까지
를 보증기간으로 산정하여 보증료를 받고, 보증기간 확정시에 정산하도록 되어 있다.

따라서 주택분양보증 사업장이 사용검사 및 건물소유권보존등기가 완료되었음을
확인한 경우에는 보증을 해지하고 보증료를 정산하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 서울동부지사는 [별첨]의 ○○○○○○○○○○○○(주) ○○○ I PARK 등
51개 사업장이 사용검사 및 소유권보존등기가 완료되어 보증해지 사유가 발생하였
음에도 불구하고 사업주체의 서류제출 지연 등의 사유로 분양보증 해지 및 보증료
정산 등의 업무처리를 지연하고 있다.

그 결과 보증잔액이 과다하여 공사의 보증한도 등에 영향을 미치고 있으며,
고객에게 환불하거나 추징 받아야 할 보증료가 발생하였음에도 불구하고 환불
또는 추징하지 못하고 있다.

관계부서 의견 서울동부지사는 감사결과에 별다른 이의를 제기하지 않으면서 즉시
조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 서울동부지사장은 보증해지사유가 발생한 ○○○○○○○○○○
○○(주)의 ○○○ I PARK 사업장 등 51개 사업장의 분양보증을 해지하고 보증료를
환불 또는 추징하시기 바랍니다.(시정)

[별첨] 서울동부지사 보증해지사유 발생 분양보증 미해지 내역(2018.7.16.기준)

고객명	사업장명	보증금액(원)	보증기간
		325,992,030,000	2015-08-20~2018-06-30
		72,311,478,000	2015-08-20~2018-06-30
		141,953,000,000	2015-10-21~2018-04-30
		58,933,980,000	2015-11-24~2018-05-31
		200,154,710,000	2015-11-18~2018-05-31
		9,675,400,000	2016-06-23~2018-04-30
		16,075,220,000	2017-03-03~2018-06-30
		80,310,440,000	2016-04-04~2018-06-30
		1,780,920,000	2017-01-25~2018-06-30
		45,365,353,600	2016-05-17~2018-04-30
		289,152,500,000	2015-10-27~2018-03-31
		359,247,800	2018-01-17~2018-03-31
		59,629,500,000	2015-11-26~2018-02-28
		189,384,370,000	2015-09-16~2018-01-31
		414,800,000	2017-09-12~2018-01-31
		77,439,320,000	2015-09-16~2018-01-31
		279,600,000	2017-09-12~2018-01-31
		101,558,520,000	2015-06-09~2018-04-30
		5,817,490,000	2014-09-04~2018-03-31
		144,643,100,000	2014-09-16~2018-03-31
		14,994,660,000	2015-02-10~2018-03-31
		287,634,900,000	2015-10-22~2018-05-31
		1,800,000,000	2017-04-24~2018-05-31
		14,445,480,000	2017-05-30~2018-06-30
		80,866,030,000	2016-02-24~2018-04-30
		153,145,720,000	2015-09-15~2018-02-28
		1,029,860,000	2015-11-17~2018-02-28
		47,536,712,300	2015-12-02~2018-02-28
		2,755,050,000	2016-03-09~2018-01-31
		11,615,342,760	2015-12-15~2018-01-31
		13,345,010,000	2015-12-21~2018-03-31
		19,552,531,600	2015-09-03~2018-03-31
		58,608,000	2017-07-06~2018-03-31
		57,263,009,300	2015-09-03~2018-03-31
		266,400,000	2017-07-06~2018-03-31
		28,075,807,200	2015-09-03~2018-05-31
		123,580,000	2017-07-06~2018-05-31
		48,376,860,000	2016-01-05~2018-02-28
		19,702,005,400	2015-05-26~2018-03-31
		25,893,070,000	2015-04-10~2018-02-28

고객명	사업장명	보증금액(원)	보증기간
		87,969,350,000	2015-12-10~2018-02-28
		80,962,700,000	2015-06-11~2018-01-31
		562,392,000	2016-04-26~2018-01-31
		64,525,300,000	2015-06-18~2018-02-28
		163,367,000	2017-08-17~2018-02-28
		542,000,000	2017-03-21~2018-03-31
		146,957,300,000	2016-03-10~2018-03-31
		392,560,600	2016-11-17~2018-03-31
		128,604,000,000	2015-10-28~2018-03-31
		480,283,200	2016-06-01~2018-03-31
		88,720,380,000	2015-07-08~2018-04-30
		144,162,340,000	2015-11-25~2018-05-31
		906,901,200	2017-03-24~2018-05-31
		65,798,390,000	2015-12-15~2018-05-31
		26,495,700,000	2015-11-09~2018-03-31
		11,312,910,000	2017-03-24~2018-03-31
		69,025,237,400	2015-10-15~2018-01-31
		85,585,500,000	2015-12-09~2018-05-31
		317,160,000	2017-04-28~2018-05-31
		68,367,250,000	2015-11-05~2018-03-31
		193,102,700,000	2015-06-30~2018-01-31
		12,323,072,700	2015-08-04~2018-01-31
		163,213,400,000	2015-06-30~2018-01-31
		10,649,535,300	2015-08-04~2018-01-31
		118,370,700,000	2016-03-14~2018-06-30
		203,000,000	2017-11-08~2018-06-30
		93,992,000,000	2015-10-06~2018-03-31
		507,200,000	2016-09-30~2018-03-31
		113,752,040,000	2015-11-16~2018-05-31
		301,820,000	2017-10-23~2018-05-31
		40,810,147,000	2015-04-23~2018-03-31
		5,421,775,000	2017-08-07~2018-03-31
		219,884,680,000	2015-10-06~2018-02-28
		125,911,100,000	2015-10-07~2018-06-30
		374,080,040	2017-06-22~2018-06-30
		155,601,600,000	2016-04-05~2018-06-30
		29,337,000,000	2016-05-19~2018-06-30
합 계	51개 사업장	5,005,318,487,400	